“12.17”一般道路交通事故调查报告

2021年12月17日13时13分许,德庆国道184公里595米路段发生一起一般道路交通事故,事故造成1人死亡,造成直接经济损失约3000元。

事故发生后,副县长、公安局长作出批示,要求有关部门协调做好疏导交通、现场处置等工作,尽快查明事故原因,吸取教训,迅速排查交通安全隐患切实加强道路安全管理，预防和减少道路事故发生。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)和《广东省安全生产监督管理局 公安厅 交通运输厅 教育厅印发〈广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引〉的通知》粤安监〔2017〕155号规定，经县公安局交警大队初步调查确认“12·17”一般道路交通事故符合《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》第五条第一款第(二)项相关规定要求,根据《肇庆市道路交通安全工作责任追究办法》第二十五条第二款的规定，经县人民政府授权，道路交通安全工作联席会议办公室成立了由县公安局牵头,县应急管理局、交通运输局、公路事务中心、街道办等多个单位派员组成的“12.17”一般道路交通事故调查组(以下简称“调查组”),依法对该事故按照有关规定组织开展深度调查工作。

事故调查按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,围绕“人、车、路、企、救”等要素对相关单位和企业开展调查，查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任，

提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

2021 年 12 月 17 日 13 时 13 分许，聂某驾驶粤 H*****D 大型普通客车沿国道由西往东方向行驶至 184 公里 595 米路时从路中间缺口左转横驶过国道过程中与沿国道由东往西方向行驶姚某驾驶的粤 H****5 普通二轮摩托车发生碰撞，造成两车损坏、姚某当场死亡的道路交通事故。

二 、事故相关情况

（一）事故车辆基本信息

1、粤 H*****D 大型普通客车，车辆为大型新能源汽车，机动车所有人：某公共汽车运输有限公司，车辆检验有效期至 2022 年 12 月，保险公司：中华联合财产保险股份有限公司，保险有效期至 2021 年 12 月，车辆使用性质：公交客运，无超员行为。

2、粤 H****5 普通二轮摩托车，检验有效期至 2009 年 10 月；保险有效期至 2007 年 10 月，机动车所有人为：姚某。

（二）驾驶员基本信息

1、聂某，男，汉族，驾驶证号：4****1970030**4，准驾车型 A1A2，初次领证：1995-7-5，有效期至 2025-7-5，累计积分：0 分，当前状态：正常。持有有效道路客运从业人员从业资格证。

经检验，聂某无酒后驾驶及毒驾行为。

2、姚某，男，汉族,身份证号：4*****1963100***13，经查询：其准驾车型为 E 的驾驶证当前状态为注销，发生事故时驾驶粤*****5 普通二轮摩托车，机动车所有人：姚某，无保险。

经检验，姚某无酒后驾驶及毒驾行为。

（三）事故现场情况

1、事故时间为 2021 年 12 月 17 日 13 时 13 分，该时间段事发路段为晴天，路面干燥。

2、道路情况：现场位于国道 184 公里 595 米路段，国道为双向四车道呈东西走向，南北两侧为商铺，路面施划有分道标线，道路中间有花基分隔，事发路段的路中间花基有缺口。

（四）涉事单位有关情况

1.涉事企业情况

某公共汽车运输有限公司，营业执照统一社会信用代码：91*****0825746487。法定代表人：叶某，成立日期：2013 年 11 月 08 日，营业期限：长期，经营范围：城市公交。持有《道路运输经营许可证》，经营范围：公共公交，公司名下共有约 29 台客运车辆。

2.事故车辆及驾驶员历史违法记录处理情况

经核实，聂某近三年共发生交通事故0宗，0宗交通违法行为。肇事货车近三年发生交通事故0宗，0宗交通违法行为。

3.肇事车辆动态监控装置运行管理情况

肇事车辆有安装行车记录仪及GPS定位系统，运行正常，汽车运输有限公司配置有专职监控人员，且委托市列管交通科技有限公司利用智能监控平台监管车辆动态管理。

4、车辆技术检验鉴定情况

经汽车检测有限公司检验，肇事车辆右侧窗玻璃碰烂，灯光、制动、方向合格，外观不合格。

三、事故应急处理及其评估情况

事故发生后，聂某立即向110报警，2022年12月17日13时15分，县公安局指挥中心接到事故报警。13时25分，公安、应急、医疗机构、街道办等有关部门、单位陆续赶到事故现场开展处置救援工作，县主要领导和分管领导也及时赶赴事故现场指挥救援。县政府成立了现场处置组、综合协调组、善后处置组等工作组，全力做好事故应急处理工作。

经评估，通过各级领导重视、部门配合，应急救援处置工作紧张有序开展，伤者得到及时救治，交通秩序稳定，本次事故救援工作处置及时、妥当，措施得力，效果明显，本次应急处置评价为良好等次。

四、事故原因分析

聂某驾驶机动车上道路行驶在左转横驶过道路借道通行时没有让在道路内正常行驶的车辆优先通行，未按操作规范安全驾驶，是造成此事故的主要原因。姚某未依法取得机动车驾驶证驾驶达到报废标准的机动车上道路行驶，未按操作规范安全驾驶，是造成此事故的次要原因。

五、事故性质

经事故调查小组调查认为，县“12·17”为一般道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

六、相关单位责任倒查

经调查，相关职能部门能够严格落实道路交通工作职责，确实履行相关安全管理工作和党委政府有关工作部署，未发现有失职失责行为。

七、事故暴露出的问题

（一）驾驶员安全意识不强。肇事司机驾驶机动车上道路行驶在左转横驶过道路借道通行时没有让在道路内正常行驶的车辆优先通行，未按操作规范安全驾驶，是造成此事故的主要原因，对此事故发生负主要过错。

（二）运输企业安全生产管理失位。公共汽车运输有限公司未按规定落实安全隐患排查，未采取有效的技术及管理措施及时发现和消除生产事故隐患。经查实：1.公共汽车运输有限公司在2021年12月至2022年1月期间日常车辆安全例检报班制度及驾驶员出车前问询、告知登记制度未落实不到位，且肇事车辆及驾驶员在事发当日车辆未落实报班安全例检；2.公共汽车运输

有限公司动态管理员事发时未在岗位履行动态管理职责且日常动态管理工作不到位。

八、有关处理意见

（一）聂某对事故发生负有主要责任，涉嫌构成犯罪，建议县公安局依法追究聂某的刑事责任。

（二）某公共汽车运输有限公司，未落实动态管理职责，未采取有效的技术及管理措施及时发现和消除生产事故隐患。建议县交通运输局按照相关法规对涉事企业公共汽车运输有限公司进行依法处罚。

（三）公共汽车运输有限公司对公司相关安全管理人员作出处理。

九、防范整改措施建议

（一）县交通运输局进一步加强对公共汽车运输有限公司的监管力度，落实监管责任，对全县相关安全生产运输企业进行一次安全大排查，及时消除安全隐患。

（二）属地政府、交警中队加强对重点区域和人员的道路交通安全宣传。

（三）县公路事务中心对事故路段进行安全排查，进一步优化事故路段路口通行环境。

“12·17”一般道路交通事故调查组（代章）

2022年4月17日